



PUTUSAN

Nomor 11190 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng, telah memutus perkara Anak:

Nama : **NI PUTU VERLINA PUSPA YANTI;**
Tempat Lahir : Tukadmungga;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/14 September 2009;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut tidak ditahan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 9 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak NI PUTU VERLINA PUSPA YANTI, bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 11190 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak NI PUTU VERLINA PUSPA YANTI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA Kelas II Karangasem;
3. Memerintahkan agar Anak ditahan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5701 UBO;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DK 5701 UBO atas nama NI PUTU RINA APRIANI, Alamat Banjar Dinas Sekar, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Dikembalikan kepada Saksi Ni Putu Rina Apriani;

6. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sgr tanggal 30 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak NI PUTU VERLINA PUSPA YANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 11190 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi DK 5701 UBO;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DK 5701 UBO atas nama NI PUTU RINA APRIANI, Alamat Banjar Dinas Sekar, Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Dikembalikan kepada Saksi Ni Putu Rina Apriani;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Depansar Nomor 1/PID.SUS-Anak/2025/PT DPS tanggal 26 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sgr tanggal 30 Juli 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Depansar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 September 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 September 2025;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Depansar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng yang dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu tanggal 26 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 4 September 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 11190 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan penerapan pasal tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Anak karena tidak memberikan efek jera terhadap Anak;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, sekira pukul 18.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Desa Kaliasem, Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, Anak, saat itu mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DK 5701 UBO, dari rumahnya hendak membeli makanan (lauk), melaju dari arah Selatan menuju ke Utara dengan kecepatan 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) km/jam, cuaca mendung, sore menjelang malam, keadaan gelap, jalan lurus, datar, beraspal *hotmix*, lalu lintas sepi dan pada saat Anak melintas di Jalan Umum Desa Kaliasem dan Anak sudah mengetahui di daerah tersebut merupakan daerah objek wisata serta padat penduduk yang mana banyak pejalan kaki/wisatawan berada di areal jalan tersebut, Anak berkendara tanpa mengurangi kecepatan sepeda motornya dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 11190 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak konsentrasi serta tidak menggunakan helm dan mata Anak juga tidak jelas melihat (mata minus);

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Anak oleng ke kiri serta pada saat bersamaan ada pejalan kaki yaitu Korban Yuko Kawai berjalan di pinggir jalan sebelah barat, Anak tidak dapat menguasai sepeda motornya dan tidak sempat membunyikan klakson ataupun melakukan pengereman, seketika langsung menabrak tubuh Korban yang mengakibatkan Korban terpelantai dengan posisi kepala menghadap ke barat dan kaki menghadap ke timur dan mengalami luka-luka di tubuhnya serta tidak sadarkan diri. Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Korban Yuko Kawai meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Reertum* Nomor 042/122/VER/XII/RSUD/2024, tanggal 20 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Klarisa, Sp. FM, mengetahui Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, dengan kesimpulan pemeriksaan, Korban adalah seorang perempuan berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun, ditemukan penurunan kesadaran, perdarahan di bawah selaput keras otak, penumpukan darah pada kulit kepala, sembab otak, sembab paru, patah tulang selangkang kanan, luka-luka lecet pada kepala, wajah, daun telinga, dan anggota gerak bawah kanan, memar dan pembengkakan pada wajah akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 901/Ist/BII/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, pada tanggal 26 Juni 2013, menyatakan Anak lahir di Tukadmungga, pada tanggal 14 September 2009, dimana pada saat kejadian Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun. Dimana pada saat kejadian Anak masih Sekolah Menengah Pertama kelas 9 (sembilan) dan Anak bersekolah di SMP Negeri 2 Singaraja;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, perbuatan Anak telah memenuhi unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 11190 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Anak belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
- Bahwa Anak saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun, Anak juga masih Sekolah Menengah Pertama kelas 9 di SMP Negeri 2 Singaraja dan berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Kemasyarakatan Kelas I Denpasar yang merekomendasikan agar Anak dikembalikan kepada orang tua, terhadap rekomendasi Bapas tersebut, Hakim Kasasi Anak sependapat dengan rekomendasi tersebut dimana Anak tidak perlu dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah tindak pidana kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;
- Bahwa oleh karena itu Hakim Kasasi Anak memandang tindak pidana dalam perkara *a quo* bukan hanya kesalahan dari Anak pribadi tetapi juga merupakan kesalahan dari orang tua, karena membiarkan Anak yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor tanpa memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan juga tidak menggunakan helm, yang tentu saja hal tersebut akan membahayakan Anak sendiri juga orang lain;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar di bawah ini dipandang sudah dapat memberikan pelajaran kepada Anak bahwa perbuatannya tersebut adalah pelanggaran hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidananya dan agar dapat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan tindakan apapun serta telah memenuhi kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak sehingga Anak dapat melanjutkan pendidikan sekolahnya dan memperbaiki perilakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 11190 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BULELENG** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **14 Oktober 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti
Ttd.
Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd.
Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198622001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 11190 K/Pid.Sus/2025